

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 19/2530

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

โจทก์

นายเครือ จุจันทร์ กับพวก

จำเลย

นายเครือ จุจันทร์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวิชัย เทียงตรง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80,83 ลงโทษจำคุก 12 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว
ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของ
จำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งนายจำเลยทั้งสองในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ดีราคาสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ดีราคาสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>